

부 서 주 의

제 목 지체상금 발생 계약 건 업무처리 미흡

관 계 부 서 □○지사

조 치 부 서 □○지사

내 용

1. 업무 개요

□○지사는 2018. 10. 30. [표 1]과 같이 “□○지사 1부두 오일웬스 구매(설치포함)” 계약을 체결하였고, 계약상대자는 계약이행보증금(이하 “계약보증금”이라 한다) 약 276만원(계약금액의 10%)을 납부하였다.

[표 1] “□○지사 1부두 오일웬스 구매(설치포함)” 계약 현황

(단위: 천 원, 부가세 포함)

구 분	내 용	비 고
계약명	□○지사 1부두 오일웬스 구매(설치포함)	
계약상대자	BF	
계약금액	27,555	
계약기간	2018. 10. 3.~2019. 1. 7.	2019. 9. 26. 준공 (262일 지체상금: 5,415)
계약이행보증금	2,755	

자료: □○지사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

□○지사는 「(계약예규) 물품구매(제조) 계약 일반조건」(기획재정부 예규) 제26조 1항에 따라 물품구매 계약의 지체상금이 계약이행보증금을 넘으면 계약상대자에게 당초 계약보증금만큼 추가로 내게 하고 계약을 유지하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 “□○지사 1부두 오일웬스 구매(설치포함)” 계약(계약기간: 2018. 10. 30.~2019. 1. 7.)의 경우, 2019. 5. 21.이 되면 134일이 지체되어 지체상금이 당초 계약보증금(약 276만 원/계약금액의 10%)을 넘을 것으로 예상되었으나, □○지사는 2019. 5. 17. [표 2]와 같이 계약상대자에게 계약보증금인 276만 원만큼 추가로 내게 하지 않고, 지체상금 예상액인 약 84만 원(174일 지체 상당액)만큼만 추가로 내게 하고 계약을 유지하였다.¹⁾

[표 2] “□○지사 1부두 오일웬스 구매(설치포함)” 계약보증금 추가 납부 현황

(단위: 천 원, 부가세 포함)

구 분	기 준	추가 납부액(2019. 5. 17.)		비 고
		정당한 추가납부액	실제 납부액	
계약 보증금	2,755 (계약금액의 10%)	2,755	841 ¹⁾	

주: 1. 174일 지체에 상당하는 지체상금임

자료: □○지사 제출자료 재구성

관계부서 의견 □○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

1) 지체가 계속되어 계약상대자는 계약보증금을 4차례 추가로 내고 계약보증금을 변경하였으며, 최종적으로 약 268만 원을 추가로 냄

- 1차(2019. 5. 17): 3,596천 원[174일 지체 상당액(841천 원)만큼으로만 증액]
- 2차(2019. 7. 1.): 4,237천 원[205일 지체 상당액(1,482천 원)만큼으로만 증액]
- 3차(2019. 8. 13.): 4,877천 원[236일 지체 상당액(2,122천 원)만큼으로만 증액]
- 4차(2019. 8. 30.): 5,435천 원[263일 지체 상당액(2,680천 원)만큼으로만 증액]

조치할 사항 □○지사장은 앞으로 「(계약예규) 물품구매(제조) 계약일반조건」 제26조 1항에 따라 물품구매 계약에서 발생한 지체상금이 계약이행보증금을 넘으면, 계약상대자에게 당초 계약이행보증금만큼 추가로 내게 하고 계약을 유지하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)